

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2364/2535

นาง กำเนิด อธิติสุริยะกุล
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ ไทย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 มาตรา

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียไปซึ่งกรรมสิทธิ์ ส่วนการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ที่ดินก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูงและเดินสายไฟฟ้าผ่าน เจ้าของที่ดินมิได้เสียไปซึ่งกรรมสิทธิ์ เพียงแต่เสียสิทธิเกี่ยวกับการใช้ที่ดินดังกล่าวไปบ้าง จึงเป็นการเสียหายน้อยกว่ามากการจ่ายค่าทดแทนการใช้ที่ดินย่อมต้องให้ต่ำกว่าการจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงนำบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 มาตรา 28 วรรคสามมาใช้ เช่นเดียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจ่ายค่าทดแทนที่ดินตามราคาซื้อขายกันในท้องตลาดไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เนื้อที่ 18 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวาจำเลยได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูงและเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของโจทก์ คิดเป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 64.4 ตารางวาโจทก์ได้ปลูกต้นยางพารา ในที่ดินดังกล่าวไว้เต็มเนื้อที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2518 เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2527 จำเลยได้ตัดต้นยางพาราของ

โจทก์เพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและเดินสายไฟฟ้าผ่านบนที่ดินของโจทก์ จำเลยได้เสนอ
ชดเชยค่าทดแทนแก่โจทก์ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นเงิน 40,805 บาท และ
ค่าเสียหายเกี่ยวกับต้นยางพาราที่ได้ตัดทิ้ง จำนวน 261 ต้นเป็นเงิน 54,100 บาท
รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 94,905 บาท โจทก์ไม่ตกลงรับค่าทดแทนความเสียหายที่
จำเลยเสนอให้ โจทก์ขอคิดค่าทดแทนความเสียหายในราคาไร่ละ 200,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 582,000 บาท ค่าทดแทนเกี่ยวกับต้นยางพาราของโจทก์เป็น
เงิน 200,000 บาท รวมค่าทดแทนที่จำเลยจะต้องจ่ายให้โจทก์ทั้งสิ้น 782,000 บาท
โจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าทดแทนแก่โจทก์
จำนวน 782,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ที่ดินของโจทก์ที่ถูกจำเลยเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านมีต้น
ยางพาราจำนวน 211 ต้น คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินได้ประชุมกัน
และมีมติให้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณค่าทดแทนความเสียหายให้แก่โจทก์และ
ราษฎรอื่น โดยกำหนดค่าทดแทนที่ดินแก่โจทก์เป็นเงิน 40,805 บาท ค่าทดแทนต้น
ยางพาราของโจทก์เป็นเงิน 51,850 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 92,655 บาท ค่าทดแทน
ที่ดินและต้นยางพาราที่โจทก์เรียกร้องสูงเกินความจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าทดแทนให้โจทก์ 92,655 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดเชยค่าทดแทนแก่โจทก์จำนวน 94,905
บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า จำเลยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 ได้ก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูงลงในที่ดินของโจทก์ และเดินสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของโจทก์ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 329 ตำบลเทพกระษัตรีอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 64.4 ตารางวาและได้ตัดต้นยางพาราพันธุ์ดีของโจทก์ในเนื้อที่ดังกล่าวเป็นจำนวน 211 ต้น จำเลยได้เสนอค่าทดแทนแก่โจทก์สำหรับการใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน 40,805 บาท และค่าทดแทนต้นยางพาราของโจทก์เป็นเงิน 54,100 บาท รวมเป็นค่าทดแทนที่จำเลยเสนอจ่ายให้แก่โจทก์ทั้งสิ้น 94,905 บาท แต่โจทก์ไม่ยอมรับ โดยขอให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนการใช้ที่ดินเป็นเงิน 582,000 บาท และค่าทดแทนต้นยางพาราเป็นเงิน 200,000 บาท คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยต้องจ่ายค่าทดแทนการใช้ที่ดินและค่าทดแทนต้นยางพาราให้แก่โจทก์เพียงใด

ปัญหาค่าทดแทนการใช้ที่ดินนั้น โจทก์ขอให้ศาลฎีกานำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 มาตรา 28 วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2521 มาตรา 3 และขอให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวตามราคาที่ดินที่ซื้อขายกันในท้องตลาดตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฎีกาที่467/2527 เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับขณะจำเลยจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่โจทก์ก็จริงอยู่ แต่พิจารณาถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กับการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ที่ดินดังกล่าวแตกต่างกัน กล่าวคือ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นฝ่ายเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องเสียไปซึ่งกรรมสิทธิ์ แต่การที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ที่ดินนั้น ฝ่ายเจ้าของที่ดินมิได้เสียไปซึ่งกรรมสิทธิ์ เพียงแต่เสียสิทธิเกี่ยวกับการใช้ที่ดินดังกล่าวไปบ้าง จึงเป็นการเสียหายน้อยกว่ามาก การจ่ายค่า

ทดแทนการใช้ที่ดินย่อมต้องให้ต่ำกว่าการจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาใช้เช่นเดียวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินตามราคาที่ดินที่ซื้อขายกันในท้องตลาดตามนัยแห่ง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 467/2527 มิได้ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่จ่ายค่าทดแทนที่ดินแก่ โจทก์เป็นเงิน 40,805 บาท โดยจ่ายตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดไว้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้ว นับว่า เหมาะสมและเป็นธรรมแก่โจทก์จึงชอบแล้ว

ปัญหาค่าทดแทนต้นยางพารานั้น เห็นว่า นายวิชาญ จินะเสนาพยานโจทก์เบิก ความว่า ต้นยางพาราของโจทก์ปลูกมานาน 5 ถึง 7 ปีเพิ่งกรีดยางได้เพียงปีเดียว นายบุญล ดันติพงษ์ พยานจำเลยซึ่งเป็นนักวิชาการเกษตร 4 มีหน้าที่วิจัยยางพารา ก็เบิกความว่าต้นยางพาราปลูกใหม่ประมาณ 6 ปี จะกรีดยางได้ จึงน่าจะเชื่อว่าต้น ยางพาราปลูกแล้วประมาณ 6 ปี จะกรีดยางได้ ดังนั้นกรณีต้นยางพาราถูกตัดทิ้ง แล้วมีการปลูกใหม่ จึงเพียงประมาณ 6 ปีก็จะกรีดยางแทนต้นยางพาราเดิมที่ถูกตัด ทิ้งได้ ความเสียหายเกี่ยวกับต้นยางถูกตัดทิ้งจึงมีระยะเวลาประมาณ 6 ปีเท่านั้น ที่ โจทก์เรียกค่าทดแทนกรณีที่ย้ายตัดต้นยางพาราเป็นเหตุให้โจทก์ขาดประโยชน์ที่ ควรจะได้จากต้นยางพาราดังกล่าวเกินกว่า 6 ปีจึงไม่ชอบ การกำหนดค่าทดแทนต้น ยางพาราแก่โจทก์ จึงน่าจะกำหนดจากค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นยางพารารวมกับราย ได้ที่โจทก์ควรจะได้รับจากต้นยางพาราดังกล่าวมีระยะเวลา 6 ปี ดังที่ศูนย์วิจัยยาง สงขลาได้ทำหลักการคำนวณค่าทดแทนต้นยางพาราไว้ตามเอกสารหมายเลข 10 โจทก์ มิได้สืบแก้ว่าเอกสารหมายเลข 10 ไม่ถูกต้องแต่อย่างใด จึงรับฟังตามเอกสารหมายเลข 10 ได้ว่าต้นยางพาราพันธุ์ดีขนาดอายุ 6 ปี ควรจ่ายค่าทดแทนเป็นเงิน 205.60 บาท ต่อ 1 ต้นเมื่อคำนวณตามหลักการดังกล่าวแล้วยังมีจำนวนเงินต่ำกว่าจำนวน เงินค่าทดแทนที่จ่ายเสนอจ่ายให้แก่โจทก์เสียอีก ที่จ่ายเสนอจ่ายค่าทดแทนต้น ยางพาราแก่โจทก์เป็นเงิน 54,100 บาท นับว่าพอสมควรและเป็นธรรมแก่โจทก์แล้ว

รวมเป็นค่าทดแทนที่จำเลยต้องจ่ายให้แก่โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 94,905 บาท ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าทดแทนแก่โจทก์ตามจำนวนเงินนี้ จึงชอบแล้ว ฎีกา
ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไพศาล รามขางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>